



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

EXTRATO DE SESSÃO DE JULGAMENTO

DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM nº 19957.009570/2018-21 (RJ2018/7209)

Data do julgamento: 10/12/2019

Diretor Relator: Henrique Balduino Machado Moreira

Acusados: Hesa 112 Investimentos Imobiliários Ltda

Henrique Borestein

Henry Borenstein

Ementa: Oferta pública irregular de Contrato de Investimento Coletivo - CIC referente a empreendimento hoteleiro sem a obtenção do registro prévio na CVM, previsto no art. 19 da Lei nº 6.385/76 e 2º da Instrução CVM nº 400/03, e sem a dispensa desse registro, prevista no inciso I, §5º, do art. 19 da Lei nº 6.385/76 e no art. 4º da Instrução CVM nº 400/03. Multas.

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, **o Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários**, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, **por maioria de votos**, com fundamento no art. 11 da Lei nº 6.385/76, **decidiu pela condenação** de:

1. Henrique Borestein e Henry Borestein à penalidade de multa pecuniária individual de R\$102.000,00 (cento e dois mil reais), pela realização de oferta de condo-hotéis sem a obtenção do registro previsto no art. 19 da Lei nº 6.385/76 e no art. 2º da Instrução CVM nº 400/03 e sem a dispensa desse registro, prevista no inciso I do §5º do art. 19 da Lei nº 6.385/76 e no art. 4º da Instrução CVM nº 400/03; e

2. Hesa 112 Investimentos Imobiliários Ltda. à penalidade de multa pecuniária de R\$204.000,00 (duzentos e quatro mil reais), pela realização de oferta de condo-hotéis sem a obtenção do registro previsto no art. 19 da Lei nº 6.385/76 e no art. 2º da Instrução CVM nº 400/03 e sem a dispensa desse registro, prevista no inciso I do §5º do art. 19 da Lei nº 6.385/76 e no art. 4º da Instrução CVM nº 400/03.

O Diretor Carlos Rebello, em sua manifestação de voto, acompanhou as conclusões do voto do Diretor Relator no tocante à responsabilização da Incorporadora e dos seus administradores. Não obstante, divergiu das penalidades de multas pecuniárias propostas pelo Relator, votando pela aplicação da penalidade de advertência para os três acusados.

A Diretora Flávia Perlingeiro, o Diretor Gustavo Gonzalez e o Presidente da CVM, Marcelo Barbosa, acompanharam o voto do Diretor Relator.

O Colegiado decidiu, também, pela comunicação do resultado do julgamento ao Ministério Público Federal no Estado de São Paulo, em complemento ao OFÍCIO/CVM/SGE/Nº 50/2019.

Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar da comunicação da decisão da CVM, para interpor recurso voluntário ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos do art. 70 da Instrução CVM nº 607/19.

Presente o advogado Rafael Salles, representando os três acusados.

Presente o Procurador-federal Leonardo Montanholi, representante da Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Henrique Balduino Machado Moreira, Carlos Alberto Rebello Sobrinho, Gustavo Machado Gonzalez, Flávia Sant'Anna Perlingeiro e o Presidente da CVM, Marcelo Barbosa, que presidiu a Sessão.



Documento assinado eletronicamente por **Carlos Alberto Rebello Sobrinho, Diretor**, em 10/01/2020, às 11:59, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Flavia Martins Sant Anna Perlingeiro, Diretor**, em 13/01/2020, às 11:15, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Gustavo Machado Gonzalez, Diretor**, em 15/01/2020, às 18:27, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Henrique Balduino Machado Moreira, Diretor**, em 16/01/2020, às 10:43, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Marcelo Santos Barbosa, Presidente**, em 21/01/2020, às 16:19, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site [https://sei.cvm.gov.br/conferir autenticidade](https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade), informando o código



verificador **0913674** e o código CRC **6ACD6C19**.

This document's authenticity can be verified by accessing

https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador"
0913674 and the "Código CRC" **6ACD6C19**.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM SEI Nº 19957.009570/2018-21

Reg. Col. nº 1404/2019

Acusados: Henrique Borenstein
Henry Borenstein
Hesa 112 – Investimentos Imobiliários Ltda.

Assunto: Apurar a responsabilidade pela realização de oferta pública de contratos de investimento coletivo sem a obtenção do registro previsto no artigo 19 da Lei nº 6.385/76 e no artigo 2º da Instrução CVM nº 400/03, e sem a dispensa prevista no inciso I, §5º, do artigo 19 da Lei nº 6.385/76 e no artigo 4º da Instrução CVM nº 400/03.

Diretor Relator: Henrique Machado

RELATÓRIO

I. OBJETO E ORIGEM

1. Trata-se de processo administrativo sancionador instaurado pela Superintendência de Registro de Valores Mobiliários (“SRE” ou “Acusação”) em face de Hesa 112 – Investimentos Imobiliários Ltda. (“Hesa 112” ou “Incorporadora”), bem como de seus administradores, Henrique Borenstein e Henry Borenstein – em conjunto, “Acusados” – para apurar eventual responsabilidade dos Acusados por realização de oferta de valores mobiliários (condohotéis) sem a obtenção do registro previsto no artigo 19 da Lei nº 6.385 de 7 de dezembro de 1976 e no art. 2º da Instrução CVM nº 400 de 29 de dezembro de 2003 e sem a dispensa prevista no art. 19, §5º, I, da Lei nº 6.385/76, e no artigo 4º da Instrução CVM nº 400/03¹.

¹ Lei nº 6.385/76:

Art. 19. Nenhuma emissão pública de valores mobiliários será distribuída no mercado sem prévio registro na Comissão. (...) § 5º - Compete à Comissão expedir normas para a execução do disposto neste artigo, podendo: I - definir outras situações que configurem emissão pública, para fins de registro, assim como os casos em que este poderá ser dispensado, tendo em vista o interesse do público investidor;

Instrução CVM nº 400/2003:

Art. 2º Toda oferta pública de distribuição de valores mobiliários nos mercados primário e secundário, no território brasileiro, dirigida a pessoas naturais, jurídicas, fundo ou universalidade de direitos, residentes, domiciliados ou constituídos no Brasil, deverá ser submetida previamente a registro na Comissão de Valores Mobiliários – CVM, nos termos desta Instrução.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

2. O presente processo teve origem nos processos administrativos (i) PA CVM nº RJ2014/12685; (ii) PA CVM nº SP2016/81; e (iii) PA CVM SEI nº 19957.007969/2016-14, que versaram sobre a oferta pública de contratos de investimento coletivo (“CIC”) relacionados ao empreendimento hoteleiro Comfort São Bernardo (“Empreendimento”).

II. DOS FATOS

3. O PA CVM nº RJ2014/12685 foi aberto pela SRE em 03.11.2014, após o recebimento de pedido de dispensa de registro de oferta pública de CIC requerido pela Hesa 112 (fls. 01-580 do PA RJ2014/12685) para a distribuição de 204 unidades autônomas (“condohotéis”). No pedido de dispensa, a requerente mencionava vendas anteriores de “algumas” unidades e expressava o compromisso de oferecer aos primeiros adquirentes a adesão aos novos documentos da Oferta.

4. Após o atendimento de exigências, o referido pedido de dispensa foi concedido em 10.04.2015, por meio do Ofício nº 219/2015/CVM/SRE (fls. 2936 do PA RJ2014/12685)

5. Em 08.03.2016, a Superintendência de Proteção e Orientação aos Investidores (“SOI”) abriu o PA CVM nº SP2016/81 com base em manifestação de um investidor sobre a irregularidade da oferta de CIC do Empreendimento e sobre o interesse no cancelamento da compra (fls. 01-02 do PA SP2016/81).

6. Em resposta ao pedido de manifestação encaminhado pela SOI, a Hesa 112 alegou, em 14.06.2016 (fls. 22 do SP2016/81), que, tão logo teve conhecimento do entendimento da CVM a respeito dos condohotéis, teria iniciado voluntariamente o pedido de dispensa de registro da oferta pública. Além disso, não teria havido qualquer irregularidade na aquisição da unidade autônoma feita pelo investidor que se manifestou e não haveria restrições para a sua alienação. Informou, também, que sua equipe entraria em contato com ele para prestar-lhes esclarecimentos e efetivar sua saída do Empreendimento.

7. No mesmo dia, a Hesa 112 encaminhou outra correspondência (fls. 2939-2944 do PA RJ2014/12685) para a SRE, por meio da qual solicitou a revisão da obrigatoriedade de possibilitar que os primeiros adquirentes de unidades autônomas do Empreendimento revogassem a decisão de adquirir os CIC com reembolso integral dos valores aportados (“Direito de Retratação”), em função de terem sido distribuídos em setembro de 2014, antes do pedido de dispensa na CVM.

8. No pedido de revisão da obrigatoriedade, a Hesa 112 alegou que, ainda em 2015, enquanto adotava as providências que antecederiam a comunicação aos primeiros adquirentes,

Art. 4º. Considerando as características da oferta pública de distribuição de valores mobiliários, a CVM poderá, a seu critério e sempre observados o interesse público, a adequada informação e a proteção ao investidor, dispensar o registro ou alguns dos requisitos, inclusive publicações, prazos e procedimentos previstos nesta Instrução.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

teria tomado conhecimento dos preparativos para o início do PA CVM SEI nº 19957.004122/2015-99, que foi julgado em 12.04.2016.

9. A decisão do Colegiado no âmbito do referido processo não só reconheceu que havia uma controvérsia legítima acerca do enquadramento do investimento em condohoteis como CIC, mas também a inaplicabilidade do parágrafo único do art. 20² e do parágrafo único do art. 27³, ambos da Instrução CVM nº 400/03, às ofertas de empreendimentos condohoteleiros sem registro ou sem dispensa requeridos.

10. A mesma decisão ressaltou que a regulamentação relativa ao mercado de capitais vigente até 12.04.2016 não comportaria a exigência do “Direito de Retratação”, tendo em vista que: (i) o Alerta ao Mercado emitido em 12.12.2013 (“Alerta de Mercado”)⁴ não poderia ser considerado documento hábil para suspender todas as ofertas de unidades que estivessem em curso; e (ii) a “modificação” prevista no art. 27 seria apenas eventual alteração posterior à apresentação do pedido de registro junto à CVM, não sendo aplicável às ofertas não registradas.

11. Reconhecendo, de um lado, o benefício de se oferecer o Direito de Retratação aos investidores e, de outro lado, a impossibilidade de se impor esta exigência antes que fosse expressamente prevista na regulamentação, o Colegiado da CVM propôs a modificação da Deliberação CVM nº 734/15 (que foi realizada através da Deliberação CVM nº 752/16);

12. Considerando que os investimentos já recebidos pela Incorporadora foram objeto de oferta realizada antes da publicação da decisão do Colegiado, a Hesa 112 entendeu que a exigência do Direito de Retratação não se aplicaria à comercialização de unidades autônomas antes de 10.04.2015, data da concessão do pedido de dispensa.

13. Em 11.07.2016, no âmbito desse mesmo processo, a SRE enviou o Ofício nº 123/2016/CVM/SRE/GER-3 (fls. 33-34 do PA SP2016/81) à Hesa 112 e aos seus administradores para solicitar a apresentação de informações acerca da oferta e de esclarecimentos acerca da venda de unidades imobiliárias antes da dispensa de registro.

² Art. 20. O ofertante deverá dar conhecimento da suspensão ou do cancelamento aos investidores que já tenham aceitado a oferta, facultando-lhes, na hipótese de suspensão, a possibilidade de revogar a aceitação até o quinto dia útil posterior ao recebimento da respectiva comunicação. Parágrafo único. Terão direito à restituição integral dos valores, bens ou direitos dados em contrapartida aos valores mobiliários ofertados, na forma e condições do Prospecto: I - todos os investidores que já tenham aceitado a oferta, na hipótese de seu cancelamento; e II - os investidores que tenham revogado a sua aceitação, na hipótese de suspensão, conforme previsto no caput.

³ Art. 27. A modificação deverá ser divulgada imediatamente através de meios ao menos iguais aos utilizados para a divulgação da oferta e as entidades integrantes do consórcio de distribuição deverão se acautelar e se certificar, no momento do recebimento das aceitações da oferta, de que o manifestante está ciente de que a oferta original foi alterada e de que tem conhecimento das novas condições. Parágrafo único. Na hipótese prevista no caput, os investidores que já tiverem aderido à oferta deverão ser comunicados diretamente, por correio eletrônico, correspondência física ou qualquer outra forma de comunicação passível de comprovação, a respeito da modificação efetuada, para que confirmem, no prazo de 5 (cinco) dias úteis do recebimento da comunicação, o interesse em manter a declaração de aceitação, presumida a manutenção em caso de silêncio

⁴ Conforme: <http://www.cvm.gov.br/noticias/arquivos/2013/20131212-1.html>



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

14. Em resposta ao Ofício, datada de 19.07.2016 (fls. 36-41 do PA SP2016/81), a Hesa 112 identificou-se como a Incorporadora e afirmou que, no dia de lançamento do Empreendimento (14.09.2014), 38 unidades foram vendidas. No dia seguinte, 15.09.2014, outro empreendimento controlado indiretamente pela Helbor Empreendimentos S.A. (“Helbor”), o Adágio Batel Curitiba, foi notificado pela CVM de que a venda de unidades autônomas de natureza condohoteleira poderia caracterizar uma oferta pública de valor mobiliário. Com isso, a Hesa 112 suspendeu voluntariamente a comercialização de suas unidades autônomas. Além disso, ressaltou que a aquisição do investidor que fez a consulta ocorreu no próprio dia 14.09.2014.

15. Junto à resposta ao Ofício, a Hesa 112 encaminhou a relação dos adquirentes das unidades autônomas do Empreendimento e informou os nomes e qualificações dos diretores da sociedade administradora do empreendimento hoteleiro e da sociedade incorporadora responsáveis pela oferta dos CIC.

16. Em resposta ao pedido de revisão da obrigatoriedade de oferecer aos primeiros adquirentes o Direito de Retratação, a CVM encaminhou o Ofício nº 734/2016/CVM/SRE/GER-2, de 13.10.2016 (doc. SEI nº 0181462 do PA CVM SEI nº 19957.007969/2016-14), por meio do qual comunicou a impossibilidade de revisão e modificação das condições da dispensa, uma vez que esta teria sido concedida pela SRE à época com base na documentação protocolada que explicitava o comprometimento da Hesa 112 em conceder o Direito de Retratação.

17. Ademais, os procedimentos necessários para a concessão deveriam estar em estágio avançado de negociação, já que a dispensa de registro havia sido deferida 18 meses antes e, uma vez havendo ao menos um adquirente que desejasse cancelar o investimento realizado, deveria ser dado tratamento equitativo aos adquirentes ainda não consultados.

18. Nesse sentido, o Ofício também requereu o envio dos documentos que comprovassem o encerramento dos procedimentos necessários para a concessão do Direito de Retratação até 17.11.2016.

19. Inconformada com a decisão da SRE, a Hesa 112 apresentou, em correspondência datada de 28.10.2016, recurso ao Colegiado nos termos da Deliberação CVM nº 463/03 (doc. SEI nº 0181082 do PA CVM SEI nº 19957.007969/2016-14).

20. Em reunião realizada em 20.06.2017 (doc. SEI nº 0323050 do PA CVM SEI nº 19957.007969/2016-14), o Colegiado da CVM deliberou por unanimidade pelo indeferimento do recurso apresentado, sob o argumento da preservação da segurança jurídica e do tratamento equitativo aos investidores, que tinham uma legítima expectativa de poder exercer o Direito de Retratação assumido voluntariamente pela Incorporadora.

21. Em 20.07.2017, a SRE enviou o Ofício nº 414/2017/CVM/SRE/GER-2 à Hesa 112 (doc. SEI nº 0323309 do PA CVM SEI nº 19957.007969/2016-14) para comunicar a referida



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

decisão e solicitar o envio dos documentos que comprovassem a concessão do Direito de Retratação a todos os primeiros adquirentes até 21.08.2017.

22. Em 21.08.2017, em resposta ao referido Ofício (doc. SEI nº 0344251 do PA CVM SEI nº 19957.007969/2016-14), a Hesa 112 manifestou o entendimento de que teriam sido integralmente cumpridas as obrigações assumidas perante a CVM e que não subsistiriam razões para o prosseguimento do PAS CVM SEI nº 19957.007969/2016-14, requerendo que o referido processo fosse arquivado junto com o PA CVM nº RJ2014/12685 e enviando comprovantes das situações relatadas na correspondência datada de 21.08.2017 (doc. SEI nº 0344254 do PA CVM SEI nº 19957.007969/2016-14).

23. Em 05.09.2017, a SRE enviou o Ofício nº 527/2017/CVM/SRE/GER-2 (doc. SEI nº 0355527 do PA CVM SEI nº 19957.007969/2016-14) à Hesa 112 para comunicar que o expediente protocolado não havia atendido plenamente ao estabelecido na referida decisão do Colegiado e concedeu o prazo de quinze dias úteis para o envio dos instrumentos particulares de distrato relativos a cada um dos primeiros adquirentes do Empreendimento que optaram pela revogação.

24. Em 27.09.2017, em resposta, a Hesa 112 encaminhou correspondência acompanhada de documentos para comprovar os procedimentos descritos (doc. SEI nº 0366907 do PA CVM SEI nº 19957.007969/2016-14).

25. No Relatório nº 30 (doc. SEI nº 0378883 do PA CVM SEI nº 19957.007969/2016-14), de 25.10.2017, a SRE ressaltou que a Hesa 112, mesmo após indeferimento do recurso pelo Colegiado da CVM, resistiu em cumprir plenamente as exigências estabelecidas nos Ofícios nº 414 e 527.

26. A Incorporadora chegou a apresentar, em 16.05.2018, proposta de Termo de Compromisso. Entretanto, logo em seguida, conforme e-mail de 01.10.2018, desistiu da proposta (docs. SEI nº 0524690 e 0614261 do PA CVM SEI nº 19957.007969/2016-14).

III. DA ACUSAÇÃO

27. No termo de acusação, a SRE destacou que, no momento da oferta, ainda não existia norma específica regulando as ofertas públicas de distribuição de CIC hoteleiro, o que só veio a ocorrer com a edição da Instrução CVM nº 602, de 27 de agosto de 2018.

28. Conforme a Acusação, no julgamento do processo PAS CVM nº 19957.008081/2016-91, de 07.08.2018, relacionado à oferta de CIC hoteleiros de incorporadora que tinha como sócia a Setin Incorporação e Participação S.A. prevaleceu o seguinte entendimento:

"Assim a partir de abril de 2014, a grande imprensa já havia dado razoável publicidade ao assunto e setores significativos do mercado imobiliário dele já tinham conhecimento e estavam, inclusive, externando publicamente seus posicionamentos e discussões sobre o tema. A difusão do Alerta [da CVM de



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

12.12.2013], portanto, não pode ter passado despercebida, em especial para um grande “player” do mercado imobiliário, do qual se supõe que tenha acesso às informações atualizadas sobre o seu ramo de atividade e que participe das principais entidades de classe do setor (...) Considero, portanto, que a partir do recebimento do recebimento do Ofício nº 259 [de 14.05.2014, que pela primeira vez informou a empresa do Grupo Setin que o investimento ofertado poderia se enquadrar no conceito de valor mobiliário], e não somente a partir da emissão da Deliberação CVM nº 734/15, em 17.03.2015, conforme entende o Relator, já teria se tornado incontroverso e suficientemente assimilado pelas Acusadas o entendimento da Autarquia de que oferta pública de seus condohoteis deveria se submeter às normas de registro, em especial à Instrução CVM nº 400/03.”

29. Segundo a Acusação, o caso analisado pelo presente processo diferiria dos outros processos relacionados com o Grupo Setin pelos seguintes motivos:

a) a oferta de CIC hoteleiros relacionados ao Empreendimento só foi iniciada em 14.09.2014 (meses depois do caso do Grupo Setin) e, portanto, quando já havia amplos comentários da imprensa e das entidades de classe do mercado imobiliário sobre o enquadramento dos contratos de condohoteis no conceito de valor mobiliário;

b) a Hesa 112 tem como sócio a Helbor, que é companhia aberta com registro na CVM e ações negociadas na BM&FBovespa, do mesmo modo que Henry Borenstein e Henrique Borenstein, como presidente e diretor da Helbor, respectivamente, atuando de maneira usual no mercado de valores mobiliários, não poderiam alegar desconhecimento em relação aos alertas divulgados pela CVM; e

c) a Hesa 112 não teria cumprido a determinação do Colegiado de comprovar que concedeu o Direito de Retratação a todos os investidores que adquiriram unidades autônomas do Empreendimento antes da concessão da dispensa de registro pela CVM.

30. Quanto ao objeto da materialidade da infração, a SRE destacou que os materiais publicitários veiculados nos jornais Folha de São Paulo e O Estado de São Paulo nos dias 21.08.2014 e 06.09.2014 (fls. 59-60 do PA SP2016/81) divulgaram oferta de investimento no Empreendimento e que também ocorreu divulgação através do site da Helbor na Internet (www.helbortrilogy.com.br).

31. A utilização e a veiculação dos citados materiais com o apelo publicitário para venda de condohotéis já caracteriza a ocorrência de distribuição pública de valores mobiliários, nos termos do §3º do artigo 19 da Lei nº 6.385/76 e do artigo 3º da Instrução CVM nº 400/03.

32. Em resposta ao Ofício nº 141/2015/CVM/SRE (fls. 2244-2245 do PA RJ2014/12685), a Hesa 112 enviou alguns contratos relacionados ao Empreendimento.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

33. Analisando o quadro resumo do Contrato de Promessa de Venda e Compra, o próprio Contrato de Promessa de Venda e Compra e o Contrato de Constituição de Sociedade em Conta de Participação (“Contrato SCP”) (fls. 2253-2316-2349 do PA RJ2014/12685), a Acusação destacou, com fundamento em decisão do Colegiado de 22.01.2008, relativa ao PA CVM nº RJ2007/11593, que a proposta de investimento no Empreendimento reuniria todas as características de valor mobiliário, conforme o inciso IX do artigo 2º da Lei nº 6.385/76.

34. Segundo a análise da SRE, no caso do Empreendimento, os investidores aplicavam recursos financeiros através da aquisição de uma unidade autônoma condohoteleira pelo preço ajustado. A intenção de se obter um ganho derivado desse investimento ficaria evidenciada na previsão de distribuição de rendimentos prevista no Contrato de SCP e no interesse do adquirente da unidade autônoma na geração de renda decorrente dos aluguéis e dividendos da sociedade em conta de participação (“SCP”).

35. Além disso, o investimento era considerado como coletivo, na medida em que era oferecido indistintamente ao público em geral por meio de material publicitário divulgado através de jornais e da internet. As unidades autônomas eram adquiridas por diversos investidores e o Empreendimento era administrado pela Atlântica Hotels International (“AHI”) através de um único pool obrigatório, conforme os contratos relacionados.

36. Alguma forma de remuneração também foi oferecida aos investidores na qualidade de sócios participantes da SCP. Nesse sentido, haveria distribuição de dividendos decorrentes da participação no lucro líquido operacional da SCP e da locação das unidades autônomas imobiliárias.

37. A remuneração oferecida, por sua vez, tinha origem nos esforços da AHI visando à obtenção de lucro, pois os investidores, após adquirirem as unidades autônomas e aderirem ao pool regulado no Contrato de SCP, deveriam entregá-las à operadora hoteleira. Desse modo, os investidores recebiam participação proporcional nos resultados operacionais do Empreendimento sem realizar qualquer esforço.

38. Além disso, a Acusação destacou que, ao avaliar consulta da SRE sobre as ofertas de CIC de condohotéis e o Alerta da CVM de 12.12.2013, a PFE-CVM se manifestou no PAS CVM SEI nº 19957.008131/2016-30, através do Parecer nº 00182/2016/GJU 4/PFECVM/PGF/AGU da seguinte forma:

“Portanto, se era admissível que os participantes do mercado imobiliário, por não serem agentes que usualmente atuavam no específico mercado de valores mobiliários, não alcançavam o entendimento de que o modelo idealizado para os contratos de condo -hotéis se encaixavam no conceito de valor mobiliário, tal argumento deixou de ser invocável a partir dos referidos Alertas - em especial o Alerta geral - com a divulgação do entendimento da Autarquia. Neste ponto, nos parece indiscutível que a emissão de tais alertas tiveram sim o condão de disseminar o entendimento da Autarquia sobre a configuração dos contratos de condo -hotéis como valor mobiliário, bem como sobre a respectiva necessidade de registro prévio das ofertas públicas, não apenas para os agentes que



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

regularmente atuam no mercado de valores mobiliários, mas para toda a sociedade, inclusive aos participantes do mercado imobiliário, como incorporadores e corretores de imóveis. Essa disseminação foi ampliada e multiplicada com a veiculação de notícias sobre o Alerta em diversos meios de comunicação, atingindo, portanto, um número ainda maior de pessoas”

39. Ainda, a questão da caracterização dos contratos de condohotéis como valor mobiliário foi amplamente debatida pelas entidades de classe do mercado imobiliário e do mercado hoteleiro após a publicação do Alerta da CVM, sendo tema de diversas reuniões do SECOVI (Sindicato das Empresas de Compra, Venda, Locação e Administração de Imóveis e dos Condomínios Residenciais e Comerciais), FOHB (Fórum das Operadoras Hoteleiras do Brasil), FBHA (Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação) e ABIH (Associação Brasileira de Indústria de Hotéis).

40. A matéria da “Revista Hotéis” com o título “Regulamentação de condo-hotel pela CVM é debatido na Convenção do SECOVI” (<http://www.revistahoteis.com.br/regulamentacao-de-condo-hotel-pela-cvm-e-debatido-na-convencao-do-secovi/>) mostrou que o assunto foi objeto da Convenção do SECOVI realizada em 28.08.2014 e que teve a participação de representantes das demais entidades citadas.

41. Nesse sentido, a SRE ressaltou que a Helbor era associada do SECOVI-SP (doc. SEI nº 0526732 do PA CVM SEI nº 19957.007969/2016-14).

42. Em correspondência datada de 28.10.2016 (doc. SEI nº 0181082 do PA CVM SEI nº 19957.007969/2016-14), a Hesa 112 alegou, como motivo para adiar o início da comunicação sobre o Direito de Retração aos primeiros adquirentes das unidades do Empreendimento por mais de 18 meses, que teria sido informada de que certas incorporadoras e operadoras hoteleiras, através de seus fóruns e entidades de classe, teriam iniciado uma série de negociações com a CVM para tratar, dentre vários pontos, do Direito de Retração.

43. Desse modo, a SRE concluiu que não seria razoável que os administradores da Hesa 112, entre os quais se encontravam administradores de companhia aberta, não tivessem recebido informações sobre o Alerta da CVM, e não soubessem, em setembro de 2014, do entendimento da CVM de que os contratos de condohotéis se encaixavam no conceito de valor mobiliário, assunto amplamente comentado na imprensa e amplamente debatido pelas entidades de classe do mercado imobiliário.

44. Tanto nos contratos principais que foram ofertados aos investidores, como no Contrato de Promessa de Venda e no Contrato de SCP, bem como nos contratos secundários, como o Acordo Comercial para Administração de Empreendimento Condohoteleiro, haveria informações claras e precisas que permitiriam que qualquer pessoa de conhecimento mediano percebesse que estava diante de contratos de condohotéis.

45. Quanto a autoria da infração, a SRE ressaltou que Henrique Borenstein e Henry Borenstein, responsáveis pela oferta de CIC relacionada ao Comfort São Bernardo Hotel, foram



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

intimados para prestar esclarecimentos nos termos do artigo 11 da Deliberação CVM nº 538/08, conforme o Ofício nº 123/2016/CVM/SRE/GER-3, destacando que ambos apareceram como administradores da Hesa 112, conforme Contrato Social e cadastro na Receita Federal (fls. 44 e 49 do PA SP2016/81) e se envolveram diretamente com a oferta em diversas situações.

IV. DAS RESPONSABILIDADES

46. Diante do exposto, a SRE concluiu que deveriam ser responsabilizados:

a) Hesa 112 - Investimentos Imobiliários Ltda., na qualidade de Incorporadora do empreendimento hoteleiro Comfort São Bernardo e ofertante dos CIC a ele relacionados, pela realização de oferta de valores mobiliários sem a obtenção do registro previsto no artigo 19 da Lei nº 6.385/76 e no artigo 2º da Instrução CVM nº 400/03, e sem a dispensa prevista no inciso I, §5º, do artigo 19 da Lei nº 6.385/76 e no artigo 4º da Instrução CVM nº 400/03, o que é considerado infração grave de acordo com o inciso II do artigo 59 desta Instrução.

b) Henrique Borenstein, na qualidade de administrador da Hesa 112 e responsável pela oferta de CIC do empreendimento hoteleiro Comfort São Bernardo, de acordo com o artigo 56-B da Instrução CVM nº 400/03, pela realização de oferta de valores mobiliários sem a obtenção do registro previsto no artigo 19 da Lei nº 6.385/76 e no artigo 2º da Instrução CVM nº 400/03, e sem a dispensa prevista no inciso I, §5º, do artigo 19 da Lei nº 6.385/76 e no artigo 4º da Instrução CVM nº 400/03, o que é considerado infração grave de acordo com o inciso II do artigo 59 desta Instrução.

c) Henry Borenstein, na qualidade de administrador da Hesa 112 e responsável pela oferta de CIC do empreendimento hoteleiro Comfort São Bernardo, de acordo com o artigo 56-B da Instrução CVM nº 400/03, pela realização de oferta de valores mobiliários sem a obtenção do registro previsto no artigo 19 da Lei nº 6.385/76 e no artigo 2º da Instrução CVM nº 400/03, e sem a dispensa prevista no inciso I, §5º, do artigo 19 da Lei nº 6.385/76 e no artigo 4º da Instrução CVM nº 400/03, o que é considerado infração grave de acordo com o inciso II do artigo 59 desta Instrução.

V. DA MANIFESTAÇÃO DA PFE

47. Em 19.08.2018, a PFE emitiu o Parecer nº 00167/2018/GJU-4/PFE-CVM/PGF/AGU, no qual concluiu restarem atendidas as exigências previstas nos artigos 6º, 10 e 11 da Deliberação CVM nº 538/2008 (doc. SEI nº 0646587).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

VI. DAS DEFESAS

48. Em 01.04.2019, os Acusados protocolaram defesa conjunta alegando que, no momento em que a acusação foi formulada, o Colegiado já havia manifestado seu entendimento sobre a aplicação de sanções relacionadas a oferta de unidades autônomas imobiliárias com destinação hoteleira – os “condohotéis”. A acusação da SRE, contudo, seria contrária aos precedentes da CVM e desafiaria o entendimento que vem sendo reiteradamente manifestado pela Autarquia.

49. Nesse sentido, destacaram que o primeiro julgamento de processo sancionador que tratou de oferta supostamente irregular de condohotéis ocorreu em 07.08.2018⁵. Naquela ocasião, o Colegiado reconheceu que, após a divulgação do Alerta ao Mercado na página da CVM na internet, deveria “ser considerado um período de assimilação, pelo mercado, do novo posicionamento do regulador”.

50. Exatamente por isso, naquele caso específico, não teria havido a aplicação de qualquer sanção pelas ofertas de valores mobiliários sem registro ou dispensa de registro realizadas entre a divulgação do Alerta ao Mercado e o recebimento, pela sociedade incorporadora⁶, do primeiro ofício da CVM questionando a realização de oferta de condohotéis e alertando que aquela atividade poderia configurar uma oferta irregular de valor mobiliário.

51. A defesa destacou que, após aquele precedente, foram julgados mais oito⁷ casos sem condenação relacionada a ofertas de condohotéis realizadas após o Alerta ao Mercado, sem que o incorporador tivesse recebido diretamente o ofício enviado pela área técnica da CVM, questionando-o sobre a realização da oferta⁸.

52. Além disso, ressaltou que nenhum representante da Hesa 112 ou da Helbor teria estado presente na convenção da SECOVI, conforme alegado pela Acusação, e que não haveria

⁵ Processo Administrativo Sancionador CVM nº RJ2016/8347, Dir. Rel. Gustavo Borba, j. em 07.08.2018.

⁶ O primeiro ofício, naquele caso, foi recebido em 14.05.2014, data que foi considerado o marco temporal a partir do qual a incorporadora já não mais poderia ofertar publicamente unidades em condohotéis.

⁷ Processo Administrativo Sancionador CVM nº RJ2017/1239, Dir. Rel. Gustavo Borba, j. em 07.08.2018; Processo Administrativo Sancionador CVM nº RJ2018/324, Dir. Rel. Gustavo Gonzalez, j. em 30.10.2018; Processo Administrativo Sancionador CVM nº RJ2017/4779, Relator Presidente Marcelo Barbosa, j. em 11.12. 2018; Processo Administrativo Sancionador CVM nº RJ2017/5471, Relator Presidente Marcelo Barbosa, j. em 11.12.2018; Processo Administrativo Sancionador CVM nº RJ2018/157, Dir. Rel. Gustavo Gonzalez, j. em 08.01.2019; Processo Administrativo Sancionador CVM nº RJ2018/3285, Dir. Rel. Henrique Machado, j. em 29.01.2019; Processo Administrativo Sancionador CVM nº RJ2017/5788, Dir. Rel. Carlos Rebello, j. em 29.01.2019; e Processo Administrativo Sancionador CVM nº RJ2017/3091, Dir. Rel. Gustavo Gonzalez, j. em 26.03.2019.

⁸ Conforme destacou a defesa, o período de assimilação pelo mercado se encerrou em 17.03.2015, com a edição da Deliberação CVM nº 734, que regulamentou o procedimento para obtenção de dispensa de registro da oferta de condohotéis, tornando público o entendimento da autarquia acerca da sua caracterização como valor mobiliário. Assim, ofertas realizadas após esta data, mesmo que o respectivo incorporador não tivesse sido oficiado pela CVM, viriam ensejando a aplicação de sanção pelo Colegiado. A Hesa, no entanto, não teria realizado qualquer oferta ou venda após a edição da Deliberação CVM nº 734/15.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

um único precedente em que a incorporadora tenha sido condenada e a oferta interrompida antes da Deliberação CVM nº 734/15 e logo após o recebimento do primeiro ofício.

53. Dentre os precedentes já julgados pela CVM, destacou um caso⁹ de vendas realizadas ao longo de todo o ano de 2014 (após a divulgação das notícias citadas na acusação e da realização do seminário), no qual foi aplicada a pena de advertência pelas vendas realizadas pela incorporadora apenas após data do recebimento do primeiro ofício.

V.1 CONDOHOTEL COMO VALOR MOBILIÁRIO

54. Após relatar histórico acerca dos CIC e das regras aplicáveis a eles, desde o advento da Medida Provisória nº 1637/98 até a promulgação da Instrução CVM nº 602 de 27 de agosto de 2018, a defesa destacou que tal regime foi sendo construído através de interação entre os particulares e a área técnica da Autarquia com algumas intervenções pontuais do Colegiado. Muitas regras e procedimentos adotados até a Instrução CVM nº 602/18, no entanto, foram estabelecidas sem que o Colegiado tenha sido provocado.

55. Como resultado da melhor compreensão do funcionamento da atividade de incorporação imobiliária pela Autarquia, as dispensas concedidas mesmo antes da Instrução CVM nº 602/18 passaram a abranger também as unidades autônomas que, embora anteriormente vendidas, viessem a retornar, por distrato, ao estoque da incorporadora — algo que seria bastante comum no setor.

56. Da mesma forma, a regularização de ofertas de condohotéis era inicialmente condicionada, pela SRE à assunção da obrigação de se assegurar aos antigos adquirentes o Direito de Retratação (como no caso da dispensa concedida para o Empreendimento). No entanto, o Colegiado afastou essa exigência das vendas realizadas até abril de 2016, exatamente por reconhecer a nebulosidade da regulamentação aplicável até então.

57. A própria Instrução CVM nº 602/18 teria inovado no tratamento dos condohotéis, refletindo entendimentos que até então não haviam sido tornados públicos pela CVM, dentre eles o reconhecimento de que as ofertas de condohotéis devem ser objeto de registro, e não de sua dispensa, bem como o de que as operadoras hoteleiras não são ofertantes dos contratos de investimento coletivo.

58. O período que importaria para o presente processo, no entanto, seria aquele anterior à edição da Deliberação CVM nº 734/15 porque, como visto, a SRE acusa os Acusados pela venda de unidades autônomas do Empreendimento realizadas em um único dia, 14.09.2014.

V.2 O CASO CONCRETO E O “ALERTA DE MERCADO”

⁹ Processo Administrativo Sancionador CVM nº RJ2017/5471, Relator Presidente Marcelo Barbosa, j. em 11.12.2018.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

59. Não seria razoável exigir que incorporadores, ou mesmo a Helbor, se considerassem destinatários do Alerta ao Mercado, dado que seu texto não tratava de estruturas como a do Empreendimento, pois se referia à captação de recursos “por meio da compra e venda de frações ideais de imóveis que correspondem a cotas das sociedades, muito embora outros tipos de contrato e de sociedade também possam ser utilizados”.

60. Desta forma, além do provável desconhecimento de um Alerta ao Mercado genérico publicado na página da CVM na internet, considerando que as entidades envolvidas conduziam há muito tempo a incorporação de hotéis sem vislumbrarem a possibilidade de estarem diante de atuação sujeita a regulação do mercado de capitais, o próprio texto do Alerta não conteria qualquer referência à estrutura jurídica adotada no Empreendimento.

61. Por isso, o Colegiado já teria firmado entendimento de que o Alerta ao Mercado não é suficiente para obrigar a paralisação da venda de unidades, conforme o voto do ex-Presidente Leonardo Pereira no julgamento do PAS CVM SEI nº 19957.004122/2015-99.

62. Ademais, a defesa destacou que haveria diferenças muito relevantes, do ponto de vista jurídico, entre os condohotéis constituídos em um condomínio pro indiviso, referidos no Alerta, e a configuração jurídica do Empreendimento, já que este era composto por unidades autônomas, com registros individualizados perante o Registro de Imóveis, razão pela qual a alienação aos adquirentes não envolvia a oferta de participações societárias.

63. Nos casos em que não houvesse individualização de unidades autônomas, os adquirentes passariam a ser titulares de frações do imóvel (terreno e benfeitorias), frações essas não identificadas e discriminadas perante o respectivo Registro de Imóveis, e não ficariam vinculados à operação de incorporação imobiliária. Os adquirentes tornar-se-iam condôminos do todo, sem uma unidade própria a que correspondessem as frações ideais de terreno estabelecidas no memorial de incorporação, ficando sem qualquer proteção da Lei de Condomínios e Incorporações.

64. Por outro lado, a incorporação imobiliária seria exatamente a atividade empresarial exercida com o objetivo de desenvolver e alienar unidades autônomas (e as respectivas frações ideais de terreno e partes de uso comum a elas vinculadas) em edificações coletivas, residenciais ou não. Os adquirentes de unidades do Empreendimento sempre teriam estado juridicamente protegidos pela Lei de Condomínios e Incorporações. Ou seja, no caso do Empreendimento, o comprador adquiriria efetivamente uma unidade autônoma com suas respectivas frações ideais de terreno e partes de uso comum, e não uma quota de um condomínio pro indiviso sobre um imóvel.

65. Por força da incidência da referida lei, os valores pagos por cada adquirente à Hesa 112 seriam obrigatoriamente destinados à construção do edifício. Independentemente do sucesso da operação hoteleira, aquele adquirente teria a propriedade de uma unidade autônoma livremente negociável.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

66. Por isso é que não se poderia exigir que os Acusados, ou mesmo a Helbor, presumissem que uma incorporação imobiliária com oferta ao público de unidades autônomas, em modelo realizado há mais de 20 anos, pudesse vir a ser caracterizada como uma oferta pública de valor mobiliário, e muito menos abrangida pelo Alerta ao Mercado.

67. Além de possuírem regramento próprio, as ofertas de condohotéis viria ocorrendo há décadas, muito antes da própria previsão legal dos CIC. E, ao longo de todo esse período — e por quase duas décadas após o advento da Medida Provisória nº 1.637/98 e a alteração da Lei 6.385/76 —, a CVM não havia manifestado seu entendimento quanto à sua supervisão sobre tal estrutura. Tal pronunciamento seria essencial, como visto, em decorrência do conceito aberto de valor mobiliário introduzido em nosso ordenamento jurídico.

68. Assim, seria legítima a interpretação de que a venda de condohotéis, sem alienação de quotas em condomínio pro indiviso, não estaria sujeita à supervisão e fiscalização dessa CVM.

V.3 IRRELEVÂNCIA DE A INCORPORADORA SER COMPANHIA ABERTA

69. O fato de a Helbor ser companhia aberta não a obrigaria a conhecer e interpretar o Alerta ao Mercado de maneira inédita e muito menos extensiva a situações que ele não mencionava. Além disso, seria inédita a aplicação de um *standard* de conduta mais elevado a participantes do mercado na mesma situação, como eram todos os incorporadores imobiliários, fossem ou não companhias abertas. A distinção entre a Hesa 112 e as incorporadoras que já foram absolvidas por ofertas realizadas no período de assimilação não se justificaria sob nenhuma ótica.

70. Todas as condenações teriam se baseado no recebimento de ofício, ou ainda na continuidade da oferta após a edição da Deliberação CVM nº 734/15. Nunca teria se cogitado que a estrutura da incorporadora, a formação profissional de seus administradores ou qualquer outra característica pessoal justificasse a aplicação de sanção a algum participante do mercado por ofertas realizadas antes da Deliberação CVM nº 734/15.

71. Quanto à acusação contra Henrique e Henry Borenstein, a defesa alegou que o exercício de cargo de administrador em companhia aberta impõe uma série de deveres e obrigações, mas dentre elas não se incluiria a extensão da responsabilidade como administrador de companhia aberta no exercício de cargo em companhia fechada.

V.4 CONDOHOTEIS NA IMPRENSA

72. A defesa ressaltou que, muito embora a Helbor fosse filiada ao SECOVI, seus representantes não teriam comparecido à mencionada convenção, não podendo sequer afirmar se era possível que os participantes daquele evento que não tivessem sido previamente oficiados tenham tomado conhecimento do entendimento da CVM.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

73. Até o recebimento de ofício pela incorporadora, ou a edição da Deliberação CVM nº 734/15, não seria exigível das incorporadoras o “conhecimento acerca da possibilidade de que suas atividades estivessem sujeitas à regulação do mercado de valores mobiliários e à atuação fiscalizadora e sancionadora desta autarquia”¹⁰.

74. Na visão da defesa, a existência de informações claras e precisas que permitissem que qualquer pessoa de conhecimento mediano percebesse estar diante de contratos de condohotéis não seria a controvérsia, pois nunca teria se pretendido negar que o Empreendimento se configurava como um condohotel. A discussão relevante para o presente caso seria a caracterização dos condohotéis como contratos de investimento coletivo, ou seja, como valor mobiliário, atraindo a competência da Autarquia para regular a oferta e venda ao público.

75. Os contratos relacionados ao Empreendimento seguiriam padrão amplamente utilizado pelo mercado que, por sua vez, não diferiria, em termos gerais, daquele usualmente adotado pelas demais incorporadoras de condohotéis. Por isso mesmo, não haveria um único precedente do Colegiado em que o teor dos contratos celebrados tenha sido considerado determinante para que fosse exigível da incorporadora identificar que se tratava de um valor mobiliário.

V.5 INTERAÇÃO POSTERIOR DA HESA 112

76. Nada mais natural que, após o recebimento do Ofício pela Hesa 100 e a apresentação do pedido de dispensa de registro, já em 2016, a Hesa 112 acompanhasse atentamente a evolução do entendimento pela CVM, mas o que não seria suficiente para se ter como comprovado que, antes do recebimento do ofício, ainda em 2014, a Incorporadora já tivesse conhecimento do entendimento da Autarquia.

V.6 INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DOS ACUSADOS

77. Ainda que fosse reconhecida a responsabilidade administrativa da Hesa 112 no caso concreto, seria inviável a responsabilização de seus diretores, Henrique e Henry Borenstein. A única menção à atuação dos dois acusados seria referente à assinatura dos contratos relacionados ao Empreendimento, todos celebrados antes mesmo da divulgação do Alerta ao Mercado —, além de documentos que embasaram o pedido de dispensa de registro de oferta pública, protocolado em 03.11.2014 — posteriormente, portanto, às vendas impugnadas no processo.

78. O fato de os dois terem assinado certos documentos como representantes legais da Hesa 112 não induziria à presunção de que teriam atribuições estatutária ou legal relacionadas à alienação de unidades do Empreendimento. Isso, aliás, seria impossível, dado que, naquele

¹⁰ Trecho do voto do Presidente Marcelo Barbosa no Processo Administrativo Sancionador CVM nº RJ2017/5471, julgado em 11 de dezembro de 2018.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

momento, não incidiam normas tratando as vendas de unidades autônomas como ofertas públicas.

79. A constituição da Hesa 112 remonta a 03.11.2010, antes de qualquer manifestação da CVM sobre o tema de condohotéis. Desse modo, inexistiria qualquer obrigação legal ou regulatória para que fosse introduzida no Contrato Social da Hesa 112 a responsabilidade específica de seus administradores pela venda das unidades autônomas.

80. Por essas razões, não se poderia cogitar da condenação de Henrique e Henry Borenstein, dada a inexistência de referência a qualquer conduta de cada um deles relacionada à oferta e venda das unidades, ou de referência a uma norma que os tornasse responsáveis por tais atividades.

81. Por fim, a defesa alegou que a obrigação assumida de oferecer o Direito de Retratação não obrigaria a Hesa 112 a deixar de atender a pleitos de rescisão de promessa de compra e venda que lhe fossem formulados, como ocorreu. Assim, não teria havido qualquer irregularidade na atuação da Incorporadora.

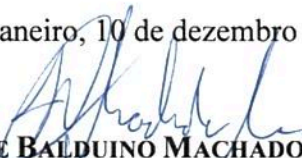
82. Além disso, a incorporação do Empreendimento foi cancelada e nenhuma unidade autônoma foi alienada após o deferimento da dispensa de registro da oferta de unidades. Como exigido pela legislação aplicável à incorporação imobiliária, todas as aquisições de unidades no Empreendimento foram distratadas e alguns adquirentes que assim desejaram transferiram seus direitos aquisitivos para unidades em outro empreendimento do grupo.

VII. DA DISTRIBUIÇÃO DO PROCESSO

83. Em 21.05.2019, o presente processo foi sorteado (doc. SEI nº 0761910) para minha relatoria em reunião do Colegiado de mesma data.

É o relatório.

Rio de Janeiro, 10 de dezembro de 2019.


HENRIQUE BALDUINO MACHADO MOREIRA
DIRETOR RELATOR



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM SEI Nº 19957.009570/2018-21

Reg. Col. nº 1404/2019

Acusados: Henrique Borenstein
Henry Borenstein
Hesa 112 – Investimentos Imobiliários Ltda.

Assunto: Apurar a responsabilidade pela realização de oferta pública de contratos de investimento coletivo sem a obtenção do registro previsto no artigo 19 da Lei nº 6.385/76 e no artigo 2º da Instrução CVM nº 400/03, e sem a dispensa prevista no inciso I, §5º, do artigo 19 da Lei nº 6.385/76 e no artigo 4º da Instrução CVM nº 400/03.

Diretor Relator: Henrique Machado

VOTO

I. INTRODUÇÃO

1. Trata-se de processo administrativo sancionador instaurado pela SRE para apurar eventual responsabilidade de sociedade incorporadora e de seus respectivos administradores por uma oferta pública irregular de CICs¹ hoteleiros referentes ao Empreendimento.

2. Em benefício da síntese, não irei aqui me estender na discussão acerca da caracterização do condo-hotel como um contrato de investimento coletivo e da consequente necessidade de que as ofertas públicas de distribuição de tais contratos sejam feitas de acordo com as disposições da Lei nº 6.385/1976 e dos normativos e pronunciamentos editados pela CVM. Ressalto somente que os defendentes não trouxeram qualquer argumento que indique que os contratos referentes ao Empreendimento se distinguem daqueles utilizados em outros empreendimentos hoteleiros já examinados pela CVM, não havendo, portanto, razão para revisitarmos a discussão há muito superada.

3. Nada obstante, considerando as especificidades do presente caso, importa reafirmar que a primeira manifestação da CVM no que se refere à natureza jurídica dos CIC hoteleiros ocorreu em 12.12.2013, com a divulgação de um comunicado ao mercado a respeito de “situações que podem configurar captação irregular de poupança popular, promovidas, em regra,

¹ Os termos iniciados em letra maiúscula utilizados neste voto e que não estiverem aqui definidos têm o significado que lhes foi atribuído no relatório.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

por incorporadores e corretores de imóveis, através da oferta pública de oportunidades de investimento em empreendimentos imobiliários” (“Alerta ao Mercado”)².

4. Foi somente com a publicação desse Alerta ao Mercado que a CVM informou àquele segmento da economia e ao mercado, de forma ampla, o seu entendimento de que aqueles investimentos, por “conferirem aos investidores o direito de participação nos resultados - positivos ou negativos - do empreendimento imobiliário, resultados esses oriundos de atividades como hotelaria, locações comerciais ou residenciais, dentre outras,” consubstanciavam-se no que “a Lei nº 6.385/76 chama de contratos de investimento coletivo” e que, por isso, quando ofertados publicamente, “devem ser previamente registradas na CVM e somente podem ser realizadas por sociedades também registradas na Autarquia”.

5. O Alerta ao Mercado de 2013 consiste, portanto, em uma manifestação objetiva e institucional da Autarquia quanto à natureza jurídica dessa espécie de investimento, que por sua vez teve como base o conceito de valor mobiliário previsto no art. 2º inciso IX da Lei nº 6.385/76. Dessa forma, não é possível falar que a existência de uma “intensa discussão no mundo jurídico” teria o condão de afastar posicionamento institucional da CVM sobre o assunto. Importante notar que o Alerta ao Mercado não se restringia apenas a um modelo específico de estruturação de negócio imobiliário, pois embora fizessem referência a cotas de sociedades, apresentava ressalva expressa quanto a que “outros tipos de contrato e de sociedade também possam ser utilizados”.

6. A par da necessidade de observância ao disposto no Alerta ao Mercado, há de se reconhecer, em linha com os precedentes da Autarquia, a existência de um período de assimilação das normas do mercado de capitais pelo setor imobiliário. No âmbito do PAS CVM SEI nº 19957.008081/2016-91 (“Precedente”), no qual foram apuradas as ofertas públicas de CIC hoteleiros realizadas por empresas do Grupo Setin (e entre as quais figurava empreendimento objeto de sociedade sujeita a controle compartilhado entre o Grupo Setin e o Grupo Helbor³), o Colegiado desta Autarquia definiu a data limite para essa adaptação, tomando por base os parâmetros objetivos apresentados.

7. Em primeiro lugar, aduziu-se que, a partir do fim do primeiro trimestre de 2014, matérias a respeito do posicionamento da Autarquia foram publicadas em portais de comunicação de grande alcance, como a Agência Estado e o Portal Exame, ambos em 01.04.2014, e a página de economia e mercado do Site de Notícias IG em 22.04.2014.

8. Tais matérias noticiavam, “com razoável grau de detalhamento, que a CVM entendia que a venda de cotas de empreendimentos hoteleiros configurava um contrato de investimento coletivo, valor mobiliário submetido à regulação da Autarquia, e que havia publicado Alerta ao Mercado, exigindo o registro prévio desse tipo de oferta e da empresa responsável pelo contrato, e que estava analisando pelo menos 30 processos envolvendo a venda de cotas por empresas

² Disponível em: <http://www.cvm.gov.br/noticias/arquivos/2013/20131212-1.html>.

³ A sociedade de propósito específico (“SPE”) denominada Hesa 84 Investimentos Imobiliários Ltda. (“Hesa 84”).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

imobiliárias. As matérias também noticiavam discussões e posicionamentos de relevantes entidades do setor imobiliário, como o Sindicato da Habitação ('Secovi'), a Associação de Dirigentes do Mercado Imobiliário (Ademi) e a Associação Brasileira de Hotéis (ABIH) de São Paulo e de Pernambuco”.

“Assim, a partir de abril de 2014, a grande imprensa já havia dado razoável publicidade ao assunto e setores significativos do mercado imobiliário dele já tinham conhecimento e estavam, inclusive, externando publicamente seus posicionamentos e discussões sobre o tema. A difusão do Alerta, portanto, não pode ter passado despercebida, em especial para um grande “player” do mercado imobiliário, do qual se supõe que tenha acesso às informações atualizadas sobre o seu ramo de atividade e que participe das principais entidades de classe do setor. E este é certamente o caso das Acusadas e do Grupo Setin”.

9. Não bastasse a ampla publicidade, verificou-se no Precedente que a CVM havia enviado ofício ao Grupo Setin informando-o do entendimento de que o investimento ofertado pelas acusadas poderia “se enquadrar no conceito de valor mobiliário definido no inciso IX do art. 2º da Lei nº 6.385/76” e, por conseguinte, a sua distribuição pública poderia estar sujeita a registro prévio junto à CVM. Dessa forma, considerou-se o intervalo entre a publicação do Alerta ao Mercado (12.12.2013) e a data do recebimento do ofício pelo Grupo Setin (14.05.2014) como o período no qual o posicionamento da CVM sobre a matéria ainda não teria sido assimilado pelas empresas do segmento imobiliário, à época distantes da regulamentação e atuação da Autarquia.

II. ANÁLISE DE RESPONSABILIDADE

10. No caso em tela, a Acusação logrou demonstrar que os CIC referentes ao Empreendimento, cujos contratos previam a possibilidade de geração de renda decorrente de aluguéis de unidades autônomas e dividendos de sociedade em conta de participação, foram ofertados publicamente por meio de material publicitário divulgado em jornais e na internet entre agosto e setembro de 2014. Em resposta aos ofícios enviados pela CVM, os Acusados reconheceram que foram comercializados 38 condohoteis em 14.09.2014, data de lançamento do Empreendimento, antes da obtenção de dispensa.

11. Assim, verifica-se que a oferta foi realizada meses após o final do primeiro trimestre de 2014, ou seja, bem depois do período de assimilação apontado no Precedente, não podendo ser reconhecido o alegado desconhecimento ou erro de proibição da Incorporadora quanto à caracterização da oferta pública de valor mobiliário por se tratar de um agente integrante de grupo relevante nesse mercado que, já no segundo semestre de 2014, certamente não estava alheio a tudo o que divulgado e discutido pelos *players* relevantes do referido mercado até então.

12. Como bem pontuado pela SRE, a Helbor Empreendimentos S.A. (“Helbor”) é companhia aberta com registro na CVM e ações negociadas na B3. Henry Borenstein e Henrique Borenstein são administradores da Hesa 112 (bem como de diversas outras SPes) e são,



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

respectivamente, Presidente e Diretor da Helbor. Trata-se, assim, de um grande *player* do mercado imobiliário, que está inserido e, portanto, tem familiaridade com a dinâmica de captação de recursos no mercado de valores mobiliários e que não pode alegar desconhecimento da matéria, após a divulgação do alerta pela CVM e a ampla repercussão pública de seu conteúdo após mais de oito meses da divulgação do Alerta ao Mercado. Ao contrário do que afirma a defesa esse tratamento não se dá de forma discriminatória apenas por ser a Incorporadora, neste caso, uma companhia aberta. O elemento fundamental é o porte e a relevância do *player* no mercado, que poderia ser inclusive uma companhia fechada. O fato de ser companhia aberta apenas ilustra, com ainda maior clareza, a sofisticação da empresa no que tange ao conhecimento do mercado de valores mobiliários brasileiro e da atuação da CVM.

13. Em leitura mais restritiva do Precedente e de julgados posteriores desta CVM, os Acusados afirmam que o período de assimilação só poderia ser formalmente considerado como encerrado após o recebimento de um ofício da área técnica, como se apenas assim se pudesse concluir pelo conhecimento, pela Incorporadora, quanto ao entendimento da CVM. Esse ofício, segundo a defesa, seria o remetido à Hesa 100⁴ em 15.09.2014, razão pela qual não poderia ser aventada a realização de oferta pública irregular nos meses anteriores e tampouco qualquer irregularidade nas vendas realizadas no dia do lançamento do empreendimento, qual seja, 14.09.2014.

14. Sobre esse argumento, ainda que eu considere irrelevante, para fins de configuração da oferta irregular, a data do recebimento de ofício pela Hesa 100, pelas razões já detalhadas nos termos dos itens 10 a 12 deste Voto, importa consignar que outra oferta envolvendo empreendimento sujeito a controle compartilhado entre o Grupo Setin e a Helbor já havia sido alvo de atuação anterior da SRE. Com efeito, no julgamento do Precedente acima citado, restou demonstrado que a oferta do empreendimento conduzido pela *joint venture* Hesa 84⁵ já havia sido notificada pela CVM em 14.05.2014. Segundo os registros públicos perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo (“Jucesp”), a Helbor é sócia e Henrique e Henry Borenstein são administradores da Hesa 84 desde a constituição dessa empresa em 2008 até os dias atuais⁶.

15. Com relação à responsabilidade de Henrique e Henry Borenstein, os elementos constantes dos autos, bem como os pontos aqui tratados apontam de forma clara que a Hesa 112

⁴ Incorporadora citada como referência pela defesa, nos termos do Relatório.

⁵ Conforme Notas Explicativas das Demonstrações Financeiras (“DFs”) da Helbor referentes ao período encerrado em 31.12.2018 (o que já constava também das DFs de 2014), a Hesa 84, Hesa 100 e Hesa 112 são empresas controladas pela Helbor, sendo as suas participações em tais sociedades consolidadas nas DFs da Helbor.

⁶ A Ficha Cadastral Completa e o Contrato Social são documentos públicos acessíveis pelo site da Jucesp. A sociedade é formada pela Helbor (que detém 40% das quotas), a Sei Incorporação e Participações Ltda. (também detentora de 40% das quotas), MPD Investimentos Imobiliários Ltda. (com 18%) e M.S. (com 2%), sendo que a administração é composta por Antonio Setin e outro (denominados, no respectivo Contrato Social, como “Administradores do Grupo A”) e pelos Acusados neste processo (denominados “Administradores do Grupo B”). Há previsão expressa no contrato social de que a sociedade será sempre e obrigatoriamente representada por dois administradores em conjunto, sendo necessariamente um dos Grupo A e outro do Grupo B ou por procurador constituído por administrador do Grupo A e do Grupo B, refletindo o caráter de *joint-venture* da referida SPE.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

efetuou, por esses administradores, atos de distribuição dos CIC hoteleiros. A condição de administradores é apontada nos autos pelos dados cadastrais da Receita Federal⁷ e reforçada pelo fato de ambos terem assinado documentos importantes, tais como o Contrato de Promessa de Compra e Venda, o Contrato de Constituição de Sociedade em Conta de Participação e o pedido de dispensa de oferta de CIC relacionado ao Empreendimento⁸.

16. Tenho, portanto, como demonstrada a responsabilidade de Hesa 112, bem como de seus administradores, Henrique Borenstein e Henry Borenstein, por realização de oferta de condôminos sem a obtenção do registro previsto no artigo 19 da Lei nº 6.385 de 7 de dezembro de 1976 e no art. 2º da Instrução CVM nº 400 de 29 de dezembro de 2003 e sem a dispensa prevista no art. 19, §5º, I, da Lei nº 6.385/76, e no artigo 4º da Instrução CVM nº 400/03.

III. DOSIMETRIA

17. No julgamento dos Processos SEI nº 19957.0003266/2017-90 e SEI nº 19957.008081/2016-91, consignou-se que as penalidades a serem cominadas aos envolvidos em ofertas irregulares de CIC hoteleiros fossem aplicadas por oferta, atenuadas ou agravadas em razão do período em que a irregularidade foi praticada e o número de unidades vendidas.

18. Em linha com a decisão do Colegiado no Processo Administrativo Sancionador CVM SEI nº 19957.008081/2016-91, voto pela utilização da pena-base de R\$240.000,00 (duzentos mil reais), considerando a gravidade em abstrato da conduta e o fato de a Hesa 112 integrar grupo econômico de grande porte. Considerarei como circunstância atenuante os bons antecedentes da Acusada, de modo a diminuir a penalidade em 15%.

19. Em relação aos administradores da Incorporadora, voto pela aplicação de uma multa de R\$ 120.000,000 (cento e vinte e mil reais), equivalente à metade da penalidade pecuniária aplicada à Incorporadora, em linha com a decisão no Processo Administrativo Sancionador CVM SEI nº 19957.0003266/2017-90. Considerarei igualmente como circunstância atenuante os bons antecedentes dos Acusados, de modo a diminuir a penalidade em 15%.

IV. CONCLUSÃO

20. Diante de tudo que foi exposto, com fundamento no art. 11 da Lei nº 6.385/76, voto:

a) pela **condenação de Hesa 112 – Investimentos Imobiliários Ltda., à penalidade de multa pecuniária no valor de R\$ 204.000,00 (duzentos e quatro mil reais)**, pela realização de oferta de valores mobiliários sem a obtenção do registro previsto no artigo 19 da Lei nº 6.385/1976 e no artigo 2º da Instrução CVM nº 400/2003 e sem a dispensa prevista no

⁷ Formulário Cadastral – Serpro (Doc. Sei 0672662)

⁸ No mesmo sentido, PAS CVM nº 19957.003331/2018-68, Rel. Dir. Gustavo Gonzalez, j. 1º.10.2019.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

inciso I do §5º do artigo 19 da Lei nº 6.385/1976 e no artigo 4º da Instrução CVM nº 400/2003; e

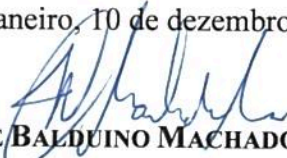
b) pela **condenação** de **Henrique Borenstein** à penalidade de **R\$ 102.000,000 (cento e dois mil reais)**, pela realização de oferta de valores mobiliários sem a obtenção do registro previsto no artigo 19 da Lei nº 6.385/1976 e no artigo 2º da Instrução CVM nº 400/2003 e sem a dispensa prevista no inciso I do §5º do artigo 19 da Lei nº 6.385/1976 e no artigo 4º da Instrução CVM nº 400/2003; e

c) pela **condenação** de **Henry Borenstein** à penalidade de **R\$ 102.000,000 (cento e dois mil reais)**, pela realização de oferta de valores mobiliários sem a obtenção do registro previsto no artigo 19 da Lei nº 6.385/1976 e no artigo 2º da Instrução CVM nº 400/2003 e sem a dispensa prevista no inciso I do §5º do artigo 19 da Lei nº 6.385/1976 e no artigo 4º da Instrução CVM nº 400/2003; e

21. Finalmente, proponho que o resultado desse julgamento seja comunicado ao Ministério Público do Estado de São Paulo, em complemento ao Ofício nº 50/2019/CVM/SGE, de 15.02.2019 (Doc. SEI nº 0692712).

É como voto.

Rio de Janeiro, 10 de dezembro de 2019.


HENRIQUE BALDUINO MACHADO MOREIRA
DIRETOR RELATOR



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031

www.cvm.gov.br

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR SEI Nº 19957.009570/2018-21

Reg. Col. nº 1404/2019

Acusados: Henrique Borenstein
Henry Borenstein
Hesa 112 – Investimentos Imobiliários 112

Assunto: Apurar a responsabilidade pela realização de oferta pública de contratos de investimento coletivo sem a obtenção do registro previsto no artigo 19 da Lei nº 6.385/76 e no artigo 2º da Instrução CVM nº 400/03, e sem a dispensa prevista no inciso I, §5º, do artigo 19 da Lei nº 6.385/76 e no artigo 4º da Instrução CVM nº 400/03.

Diretor Relator: Henrique Machado

MANIFESTAÇÃO DE VOTO

1. Gostaria de tecer breves comentários a respeito do processo ora em análise, tendo em vistas as particularidades do caso e o meu entendimento já reiterado em diversas ocasiões¹ no que tange aos efeitos decorrentes da concessão de registro ou de sua dispensa em ofertas públicas de condo-hotéis.
2. Inicialmente, destaco que, no mérito, acompanho as conclusões do Diretor Relator pela responsabilização da Incorporadora e de seus administradores.
3. Como exposto em inúmeros precedentes deste Colegiado, em vista das particularidades envolvendo o segmento condo-hoteleiro, reconheceu-se a existência de período de assimilação pelos participantes de mercado acerca do entendimento da CVM quanto ao tratamento conferido aos atos de distribuição de CIC condo-hoteleiros e, por conseguinte, à sua submissão ao regramento de registro ou dispensa de registro de ofertas públicas.
4. Nesse sentido, consolidou-se o entendimento² de que, entre a divulgação do Alerta ao Mercado e a edição da Deliberação CVM nº 734/15, haveria um período de incerteza,

¹ Cf. PAS CVM RJ2017/5471 (Proc. SEI 19957.011093/2017-83), Rel. Presidente Marcelo Barbosa, julg. em 11.12.2018; PAS CVM RJ2017/3091, Dir. Rel. Gustavo Gonzalez, j. em 21.5.2019; PAS CVM RJ2018/2316 (Proc. SEI 19957.003331/2018-68), Dir. Rel. Gustavo Gonzalez, j. em 1.10.2019.

² A exemplo, convém mencionar o voto proferido pelo Presidente Marcelo Barbosa no julgamento do PAS CVM nº RJ2017/5471, realizado em 11.12.2018.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031

www.cvm.gov.br

em que a conduta dos ofertantes deveria ser analisada à luz das circunstâncias do caso concreto.

5. No presente caso, entendo que o porte econômico do Grupo Helbor, ressaltado, ainda, pelo fato de a sociedade controladora da Hesa 112, a Helbor Empreendimentos S.A., ter registro na CVM e ações listadas em bolsa, atribuem a esta companhia e a seus administradores maior discernimento quanto às discussões que imperavam à época a respeito da caracterização de ofertas de empreendimentos condo-hoteleiros como ofertas públicas de contratos de investimento coletivo sujeitas a registro perante esta autarquia.

6. Assim, concluo que os esforços de distribuição de CIC pela Incorporadora, com a consequente alienação de trinta e oito unidades autônomas do Empreendimento, já no segundo semestre de 2014, momento em que se tinha clareza e ampla divulgação sobre o posicionamento da CVM sobre o tema, nos termos do Alerta ao Mercado divulgado em 12.12.2013, justificariam a responsabilização dos Acusados.

7. Não obstante, dirijo da penalidade proposta pelo Diretor Relator. A meu ver, a obtenção da dispensa de registro da oferta pública de distribuição para os CIC do presente no caso, com o atendimento das exigências formuladas pela CVM – muito embora tenha se demonstrado dúvida a outorga do direito de retratação – deve ser considerada, ao menos, como uma atenuante de suas condutas. Os bons antecedentes dos acusados justificam, também, a imposição de penalidade menos gravosa.

8. Por essa razão, voto, com fundamento no art. 11 da Lei nº 6.385/76 pela **condenação de Hesa 112 – Investimentos Imobiliários Ltda., Henrique Borenstein e Henry Borenstein à penalidade de advertência** pela realização de oferta de distribuição de valores mobiliários sem a obtenção do registro previsto no artigo 19 da Lei nº 6.385/1976 e no artigo 2º da Instrução CVM nº 400/2003 e sem a dispensa prevista no inciso I do §5º do artigo 19 da Lei nº 6.385/1976 e no artigo 4º da Instrução CVM nº 400/2003.

É como voto.

Rio de Janeiro, 10 de dezembro de 2019

Carlos Alberto Rebello Sobrinho

Diretor